

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Inelegibilidades (Direitos Políticos)

A Constituição arrola as hipóteses de **inelegibilidade e incompatibilidade** nos §§ 4º a 7º e 9º do art. 14 da Constituição.

Cuidado. Os **analfabetos são alistáveis**, mas o seu voto não é obrigatório, nos termos do art. 14, § 1º, II, "a". O que os **analfabetos não podem é serem eleitos (são inelegíveis)**, nos termos do art. 14, § 4º. Os estrangeiros não podem nem se alistar e nem serem eleitos, à exceção dos portugueses, desde que haja reciprocidade (art. 12, § 1º, CF):

Art. 12.....

.....

§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

Art. 14.....

.....

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

.....

§ 4º - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

A inelegibilidades podem ser divididas em **absolutas e relativas**:

As **absolutas** implicam em impedimento eleitoral para qualquer cargo, e só podem ser estabelecidas pela Constituição; é o caso dos §§ 2º e 4º do art. 14.

Art. 14...

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

....

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos

As **relativas** constituem restrições à elegibilidade para determinados cargos em razão de situações especiais, relativas ao exercício de funções públicas, parentesco ou domicílio. É o caso dos parágrafos 5º ao 7º, 8º e 9º do art. 14.

Art. 14...

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

A **inelegibilidade funcional** diz respeito aos políticos inelegíveis para eleição de terceiro mandato referente a um mesmo cargo de Chefia do Poder Executivo nas esferas Federal, Estadual, Distrital, Territorial e Municipal (art. 14, § 5º, CF):

Art. 14.....

.....

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.

Importante: O Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento de que o **§ 5º do art. 14 da Constituição**, com a redação dada pela EC 16/1997, **não se refere a caso de inelegibilidade**, mas, sim, de **hipótese de elegibilidade** dos Chefes dos Poderes Executivos, federal, estadual, distrital, municipal e dos que os hajam sucedido ou substituído no curso dos mandatos, para o mesmo cargo, em um período subsequente, **não cabendo exigir-lhes desincompatibilização para concorrer ao segundo mandato**, assim constitucionalmente autorizado.

Somente a Constituição poderia, de expresso, estabelecer o afastamento do cargo, no prazo por ela definido, como condição para concorrer à reeleição prevista no § 5º do art. 14 da CF, na redação atual. Anteriormente à EC 16/1997, seria o caso de inelegibilidade absoluta, pois não havia reeleição.

Apesar da redação do § 5º, o Supremo Tribunal Federal, seguindo interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral a partir de 2008, assentou ser **inelegível para o cargo de prefeito cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos na chefia de executivo municipal, mesmo que pleiteie candidatura em município diverso daquele em que exerceu a Chefia do Executivo**.

A discussão no julgamento do **Recurso Extraordinário 637.485**, rel. Min. Gilmar Mendes, em 1º/8/2012 e com repercussão geral reconhecida, versava justamente sobre a possibilidade de prefeito reeleito para um determinado município transferir seu domicílio eleitoral e concorrer ao cargo de prefeito em município diverso e, assim, caracterizar o exercício de um terceiro mandato. O objetivo é evitar o que o TSE denomina de “prefeito itinerante” ou “prefeito profissional”.

A **desincompatibilização** é o ato pelo qual o candidato oriundo do Poder Executivo se livra de inelegibilidade a tempo de concorrer à eleição almejada para outro cargo; é usado o mesmo termo para designar o ato mediante o qual o eleito se desvencilha de uma situação de incompatibilidade para o exercício do mandato. O artigo 14, § 6º, da Constituição Federal, estabelece os casos de desincompatibilização dos Chefes do Poder Executivo:

Art. 14.....

§ 6º - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.



Jurisprudência

O Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento de que o § 5º do art. 14 da Constituição, com a redação dada pela EC 16/1997, não se refere a caso de inelegibilidade, mas, sim, **de hipótese de elegibilidade dos Chefes dos Poderes Executivos, federal, estadual, distrital, municipal** e dos que os hajam sucedido ou substituído no curso dos mandatos, para o mesmo cargo, para um período subsequente, **não cabendo exigir-lhes desincompatibilização para concorrer ao segundo mandato, assim constitucionalmente autorizado**. Somente a Constituição poderia, de expresse, estabelecer o afastamento do cargo, no prazo por ela definido, como condição para concorrer à reeleição prevista no § 5º do art. 14 da CF, na redação atual. Anteriormente à EC 16/1997, seria o caso de inelegibilidade absoluta.

A **inelegibilidade reflexa** ocorre para os parentes dos chefes do Poder Executivo, para relação de parentesco **até o segundo grau** (§ 7º do art. 14). E só acontece no território de jurisdição do Prefeito (município), do Governador (o Estado ou DF) ou do Presidente da República (todo o país):

Art. 14.....

§ 7º - São **inelegíveis**, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

Sobre esse assunto, o **STF** manifestou-se no sentido de que **a dissolução do vínculo matrimonial no curso do mandato, no caso de divórcio ou separação, não afasta a inelegibilidade reflexa**. Esse entendimento ficou normatizado na Súmula Vinculante 18, e tem o objetivo de obstar casos de evidente fraude na separação ou divórcio, com o intuito de burlar a vedação constitucional e perpetuar determinado grupo familiar no poder, pela eleição de filhos, cônjuges, netos, genros etc:

Súmula Vinculante 18: *A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da CF.*

Segundo o Supremo, entretanto, a dissolução causada **por morte de um dos cônjuges afasta a inelegibilidade reflexa**, prevista no § 7º do art. 14 da CF (**RE 758.461, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julg. 22/5/2014**).

Ainda segundo o STF, se a perda de mandato do marido se deu a menos de seis meses de pleito complementar, no caso de afastamento do mandato deste, não há "desincompatibilização" da esposa candidata no prazo fixado no § 7º do art. 14 da Constituição (seis meses), até porque ela não exercia o cargo do qual devesse, ela própria, desincompatibilizar-se. A hipótese é de **inelegibilidade**, e como tal deve ser considerada para todos os efeitos (**RE 843.455, rel. min. Teori Zavascki, Dje 1º/2/2016, Pleno, com repercussão geral**).

É o caso, por exemplo, de Prefeito Municipal que está no terceiro ano de seu primeiro mandato quando se separa da esposa, e logo a seguir, a ex-cônjuge, que não exercia profissão, lança-se candidata a Vereadora do mesmo município. Nesse caso, **exige-se a desincompatibilização do Prefeito seis meses antes da eleição, para que a ex-consorte deixe de ser inelegível.**

Em outro julgado, o **STF** assentou:

“Registro de candidatura ao cargo de prefeito. Eleições de 2004. Art. 14, § 7º, da CF. Candidato separado de fato da filha do então prefeito. Sentença de divórcio proferida no curso do mandato do ex-sogro. Reconhecimento judicial da separação de fato antes do período vedado. Interpretação teleológica da regra de inelegibilidade. A regra estabelecida no art. 14, § 7º da CF, iluminada pelos mais basilares princípios republicanos, visa obstar o monopólio do poder político por grupos hegemônicos ligados por laços familiares. Precedente. **Havendo a sentença reconhecido a ocorrência da separação de fato em momento anterior ao início do mandato do ex-sogro do recorrente, não há falar em perenização no poder da mesma família (...)** (RE 446.999, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 28-6-2005, Segunda Turma, DJ de 9-9-2005.)”

Ainda na inelegibilidade reflexa, o **STF** considerou que se restringe ao território de jurisdição do titular, nos termos do § 7º do art. 14 da CF, e considerou **inelegível** para o cargo de Prefeito de Município **resultante de desmembramento territorial o irmão do Prefeito** do Município-mãe. Tal interpretação visou a impedir a formação de grupos hegemônicos nas instâncias políticas locais, em detrimento dos valores republicanos e democráticos, a comprometer a legitimidade do processo eleitoral (RE 158.314, rel. Min. Celso de Mello, julg. em 15.12.1992).

Outros julgados do **Tribunal Superior Eleitoral** assentaram que inelegibilidade reflexa por adoção se aplica **aos filhos de criação**, quando comprovada a relação socioafetiva entre o adotante e o adotado (REsp 5.410.103/PI, rel. Min. Arnaldo Versiani Leite Soares Decisão 22.06.2010).

Também a inelegibilidade prevista para o cônjuge se estende àquele que mantém **união estável** ou é **casado religiosamente**, apenas, com o titular do Poder Executivo (Consulta 845/DF, Resolução 21.376, rel. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, decisão 01.04.2003), e também à **relação homoafetiva estável**, pois os sujeitos de uma relação estável homossexual, á semelhança da união estável, de concubinato e casamento, submetem-se à regra de inelegibilidade do art. 14, § 7º da CF (REsp 24.564/PA, rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, decisão 01.10.2004).

Militares

Art. 14.....

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.



Curiosidade!

Agregação é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu corpo, quadro, arma ou serviço, nela permanecendo sem número, mas mantido o pagamento de seu soldo, da fase de registro da candidatura até a sua diplomação, que caso ocorra, fará com que passe para a inatividade.

Outras hipóteses

Art. 14.....

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.



Veja como foi cobrado!

(FCC/AUDITOR FISCAL DA FAZENDA ESTADUAL/SEFAZ PI/2015) Governador de Estado em exercício de segundo mandato não consecutivo pretende candidatar-se à reeleição e o filho que sua atual esposa adotara antes de se casarem, no início do mandato em curso, pretende candidatar-se a Deputado Estadual, pela primeira vez, no mesmo pleito, no mesmo Estado da federação. Nessa situação, consideradas as causas de inelegibilidade previstas na Constituição da República e supondo que as demais condições de elegibilidade estariam preenchidas por ambos,

- (A) o Governador do Estado não poderia candidatar-se em hipótese alguma e o filho adotado por sua esposa somente poderia candidatar-se se já estivesse no exercício de mandato de Deputado Estadual.
- (B) o Governador poderá candidatar-se, mas não o filho adotado por sua esposa, que é atingido por causa de inelegibilidade reflexa prevista na Constituição.
- (C) o filho adotado pela esposa poderá candidatar-se, mas não o Governador, que é atingido por causa de inelegibilidade direta.
- (D) tanto o Governador quanto o filho adotado por sua esposa poderão candidatar-se, por não serem atingidos por causas de inelegibilidade.
- (E) nem o Governador do Estado, nem o filho adotado por sua esposa poderão candidatar-se, por serem ambos atingidos por causas de inelegibilidade.

O art. 14, § 7º, da Constituição, estabelece as causas de **inelegibilidade reflexa**:

Art. 14: § 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

Portanto, o filho da atual esposa do Governador, **parente por afinidade em segundo grau**, não poderá candidatar-se ao cargo de deputado estadual, por estar na jurisdição do titular (Estado), sendo atingido pela **inelegibilidade reflexa prevista na Constituição**.

Gabarito: **alternativa "b"**.

(FCC/ANALISTA TAQUÍGRAFO/TRF 2ª REGIÃO/2012) Analise as seguintes situações hipotéticas inerentes ao tema Direitos Políticos, de acordo com a Constituição Federal de 1988:

I. Xisto é Governador do estado do Amazonas. Fausto, seu filho, pretende candidatar-se, neste ano, ao cargo de Prefeito do Município de Rio Branco, Estado do Acre.

II. Ema, Prefeita de um determinado Município do Estado do Espírito Santo, após cumprir dois mandatos, lança como seu sucessor Pedro, seu cônjuge.

III. Paulo é Presidente da República Federativa do Brasil. Ricardo, seu irmão, pretende se candidatar, nessas eleições, ao cargo de prefeito do Município de Niterói/RJ.

Nestes casos, há INELEGIBILIDADE APENAS em

- a) II.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I e III.
- e) I.

Estabelece o artigo 14, § 7º, da CF que *são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.*

Item I: Não há inelegibilidade neste caso porque o filho do Governador do Amazonas deseja se candidatar a cargo no Estado do Acre, ou seja, em **local que não pertence ao território de jurisdição do Governador** titular do mandato atual.

Itens II e III: Não é possível a candidatura de Pedro ou de Ricardo porque, **sendo cônjuge e irmão, respectivamente, e estando no território de jurisdição do titular** (a jurisdição do Presidente da República é o território nacional), são alcançados pela inelegibilidade reflexa do § 7º do art. 14.

Gabarito: **alternativa C.**

(CESPE/JUIZ DE DIREITO/TJ RN/2013) Considere que o ex-cônjuge de determinado governador de estado, após o trânsito em julgado do divórcio, que ocorreu no curso do mandato, deseje concorrer, na próxima eleição prevista, ao cargo de governador desse mesmo estado. Nessa situação, o ex-cônjuge é elegível.

No caso vertente, incide a INELEGIBILIDADE REFLEXA, por conta do entendimento firmado no STF e consolidado na Súmula Vinculante 18:

A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da CF.

Resumo

✓ 1. Conceito de Inelegibilidade

- Impedimentos para que determinada pessoa seja eleita para cargo público.
- Podem ser **absolutas** (qualquer cargo) ou **relativas** (determinados cargos/situações).

✦ 2. Inelegibilidades Absolutas

- Previstas diretamente na Constituição.
- Inelegíveis:
 - **Inalistáveis** (ex: estrangeiros, conscritos).
 - **Analfabetos** (CF, art. 14, § 4º).
- Estrangeiros são inalistáveis, exceto portugueses com reciprocidade (CF, art. 12, § 1º).

✦ 3. Inelegibilidades Relativas

- Dependem de situações específicas e limitam candidaturas a determinados cargos.
- Previsão nos §§ 5º a 9º do art. 14 da CF.

🔄 4. Reeleição (art. 14, § 5º)

- Chefes do Executivo podem ser reeleitos **uma única vez** para o mesmo cargo.
- STF entende que essa é uma **hipótese de elegibilidade**, não de inelegibilidade.
- Não se exige desincompatibilização para reeleição.

🔄 5. Terceiro Mandato e “Prefeito Itinerante”

- Vedado terceiro mandato consecutivo, mesmo que em município diferente (RE 637.485, STF).
- Objetivo: evitar perpetuação de poder familiar ou pessoal.

🕒 6. Desincompatibilização (art. 14, § 6º)

- Chefes do Executivo devem renunciar **6 meses antes da eleição** para concorrer a outro cargo.

👨👩 7. Inelegibilidade Reflexa (art. 14, § 7º)

- Cônjuges e parentes até 2º grau (incluindo por adoção) dos Chefes do Executivo são inelegíveis **no território de jurisdição** do titular, salvo se já tiverem mandato e forem candidatos à reeleição.
- **Mantida mesmo em caso de separação/divórcio durante o mandato** (Súmula Vinculante 18).
- **Exceção: falecimento do titular** (RE 758.461).
- Aplica-se também a:
 - União estável (inclusive homoafetiva).
 - Filhos de criação (relação socioafetiva reconhecida).

👮 8. Militares (art. 14, § 8º)

- Militares são elegíveis se:
 - Com menos de 10 anos de serviço: **devem afastar-se** da atividade.
 - Com mais de 10 anos: **são agregados** e, se eleitos, passam para a inatividade na diplomação.
- **Agregação**: afastamento temporário sem perda de soldo.

⚖️ 9. Inelegibilidades por Lei Complementar (art. 14, § 9º)

- Ex: **Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010)**.

- Finalidades:
 - Proteger a moralidade e probidade administrativa.
 - Evitar abuso de poder econômico, político ou de autoridade.

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
